

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 rabia II 1422 – 20 juillet 2001

144^{ème} année

N° 58

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001**, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes..... **1752**
- Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001**, modifiant et complétant la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994..... **1752**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2001-1577 du 11 juillet 2001**, relatif à la création du prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional..... **1754**
- Décret n° 2001-1578 du 11 juillet 2001**, relatif à la création du prix du Président de la République pour l'emploi des diplômés du supérieur..... **1754**
- Décret n° 2001-1579 du 11 juillet 2001**, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001..... **1755**
- Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration..... **1756**

Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.....	1756
Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.....	1756
Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil.....	1757
Ministère des Affaires Etrangères	
Décret n° 2001-1580 du 11 juillet 2001, portant publication de l'accord annexé à la convention d'entraide judiciaire, conclu à Damas le 15 janvier 1994, entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne.....	1757
Décret n° 2001-1581 du 11 juillet 2001, portant publication de la convention consulaire, conclue à Lisbonne le 10 mai 2000, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.....	1757
Ministère de la Justice	
Fin de mise en disponibilité spéciale d'un magistrat.....	1769
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur d'un institut supérieur.....	1769
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2001-1584 du 11 juillet 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre à vocation agricole, sises à El Menzel, à la délégation d'Eloueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kharroub.....	1769
Décret n° 2001-1585 du 11 juillet 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terre sises à Beni Khalled, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Jrida.....	1770
Ministère des Finances	
Décret n° 2001-1586 du 11 juillet 2001, fixant le montant de la taxe due sur la tomate destinée à la transformation et les modalités de sa distribution entre le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de promotion des exportations.....	1771
Nomination de contrôleurs généraux des finances.....	1772
Nomination de contrôleurs des finances de deuxième classe.....	1772
Nomination de contrôleurs des finances de première classe.....	1772
Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 2001, modifiant la date du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).....	1772
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2001-1602 du 11 juillet 2001, fixant les modalités de dépôt des schémas de configuration des circuits intégrés et les modalités d'inscription sur le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés.....	1773
Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques.....	1774
Décret n° 2001-1604 du 11 juillet 2001, fixant les modalités de dépôt des dessins et modèles industriels et les modalités d'inscription sur le registre national des dessins et modèles industriels.....	1775
Ministère de la Culture	
Arrêté du ministre de la culture du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints à la bibliothèque nationale.....	1776

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Maintien en activité dans le secteur public..... 1776

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux..... 1777

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux..... 1777

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux..... 1777

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens..... 1778

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien..... 1778

Ministère de la Santé Publique

Maintien en activité dans le secteur public..... 1778

Loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001, modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes(1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Il est ajouté à l'article 9 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents, un paragraphe qui devient le paragraphe deux et le paragraphe deux de cet article devient le paragraphe trois ainsi qu'il suit :

Art. 9. (paragraphe deux) - Des chambres régionales relevant de la cour des comptes peuvent être créées. Le cadre territorial de chacune d'entre elles est fixé par décret. Ces chambres exercent les compétences dévolues à la cour des comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre régionale. Le premier président de la cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer au niveau des chambres régionales les fonctions du secrétaire général de la cour des comptes.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 12 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents et sont remplacées par les dispositions du paragraphe suivant :

Art. 12. - paragraphe premier (nouveau) - Les fonctions du ministère public près la cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de commissaires du gouvernement dont le nombre est fixé par décret.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

Loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001, modifiant et complétant la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des zones franches économiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'expression "zones franches économiques" reprise par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des zones franches économiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994, est remplacée par l'expression "parcs d'activités économiques".

Art. 2. - L'article 4 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des zones franches économiques est modifié comme suit :

Art. 4. (nouveau) :

- 1- Les parcs d'activités économiques sont créés sur le domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités locales ou sur des domaines appartenant à des privés et incorporés dans le domaine public de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

Les parcs d'activités économiques sont considérés, au sens de la présente loi, comme domaine public de l'Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les entreprises exploitant les parcs d'activités économiques ainsi que les entreprises y implantées bénéficient, pour la durée de la concession, d'un droit réel sur les constructions et ouvrages qu'elles réalisent pour l'exercice de leurs activités. Ce droit confère à son titulaire les droits et obligations du propriétaire dans la limite des dispositions prévues par la présente loi.

3- Les droits réels mentionnés au paragraphe précédent sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret.

4- Les droits réels, ainsi que les constructions et ouvrages ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des constructions et ouvrages édifiés sur les parcs objet de la concession. Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de la réalisation de ces travaux, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 juillet 2001.

5- L'effet des hypothèques grevant les droits réels, constructions et ouvrages s'éteint à l'expiration du contrat de concession. Ces constructions et ouvrages deviennent propriété de l'Etat conformément aux conditions prévues par le contrat de concession, libres de tous droits ou hypothèques.

Art. 3. - Le paragraphe 4 de l'article 8 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des zones franches économiques est modifié comme suit :

4- l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu après déduction de 50% des bénéfices ou revenus provenant des opérations d'exportation. Ces bénéfices ou revenus sont, toutefois, déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à compter de la première opération d'exportation, et ce, sur demande présentée, à cet effet, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.

Art. 4. - Sont ajoutés, au chapitre III de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, deux articles 8 (ter) et 8 (quater) ainsi libellés :

Art. 8. (ter) - Les investissements réalisés par les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :

1- l'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'agrément préalable du programme d'investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements par l'agence nationale de la protection de l'environnement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 37 du code d'incitation aux investissements.

2- une prime spécifique accordée dans le cadre de l'intervention du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993.

Art. 8. (quater) - Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

1- l'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.

Cet avantage est accordé conformément aux dispositions de l'article 42 du code d'incitation aux investissements.

2- une prime dont le taux et les modalités d'octroi sont fixés conformément aux dispositions de l'article 42 du code d'incitation aux investissements.

Art. 5. - Sont ajoutées à l'article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, les dispositions suivantes :

"Toutefois, les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et des services peuvent, sans autorisation préalable, écouler une partie de leurs productions ou prestations de services sur le marché local, et ce, dans la limite d'une proportion ne dépassant pas 20% de leurs chiffres d'affaires conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du code d'incitation aux investissements.

Ces opérations donnent lieu au paiement d'une avance fixée à 2,5% du chiffre d'affaires global réalisé sur le marché local au titre de l'impôt dû sur les revenus ou bénéfices en provenant, et ce, lors du paiement des droits de douane exigibles.

Les droits et taxes dus au titre des ventes de déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l'environnement à exercer les activités de valorisation et de recyclage, sont suspendus. Le montant de ces ventes n'est pas pris en compte pour la détermination de la proportion maximale susvisée et les bénéfices en provenant ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés".

Art. 6. - Sont ajoutés au chapitre VI de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des zones franches économiques, deux articles 31 et 32 ainsi libellés :

Art. 31 :

1- les entreprises bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont soumises, durant la période de réalisation du programme d'investissement, à un suivi et un contrôle des services relevant de l'exploitant qui sont chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

2- les bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement de l'exécution du programme d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement. En outre, les promoteurs sont tenus en cas de non-réalisation ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts, taxes et primes exigibles, et ce, à compter de la date d'exonération ou d'obtention des primes.

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés de l'exploitant, et ce, après l'audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 32. - Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute entreprise ayant écoulé sur le marché local une partie de sa production ou prestation de services en infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, est passible d'une amende variant entre mille et dix milles dinars, et ce, en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages prévus par la présente loi.

La constatation des infractions et le recouvrement des amendes sont effectués conformément aux dispositions prévues par ces lois, et ce, après audition du contrevenant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 17 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2001-1577 du 11 juillet 2001, relatif à la création du prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, relative à la loi de finances pour l'année 2000, notamment son article 13 relatif à la création du fonds national de l'emploi,

Vu la loi n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relative à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué un prix annuel pour l'encouragement à fournir le maximum d'effort pour la réalisation des programmes du fonds national de l'emploi au niveau des régions, dénommé "prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional".

Art. 2. – Le prix est attribué en considérant, pour les aspects quantitatifs, le nombre de bénéficiaires effectifs dans chacun des programmes du fonds en comparaison avec les objectifs annuels fixés. Pour les aspects qualitatifs, seront considérés les éléments suivants : la recherche d'idées nouvelles, notamment pour le programme de formation dans des travaux d'utilité publique, l'efficacité du suivi général des programmes y compris le suivi financier, la sensibilisation aux programmes du fonds et l'utilisation, à cet effet, des divers moyens d'information.

Art. 3. – Le prix est attribué annuellement à l'occasion de la fête de la jeunesse.

Art. 4. – Le prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional consiste en une attestation de mérite signée par le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi.

Art. 5. – Le choix du gouvernorat auquel sera attribué le prix est confié à une commission nationale présidée par le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi ou son représentant et comprenant les membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents et, en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Art. 6. – Chaque gouvernorat présente à la fin du mois de janvier de chaque année un rapport annuel faisant ressortir ses réalisations pour les différents programmes du fonds national de l'emploi en joignant les photographies et tout autre document d'appui montrant ces réalisations. Ces rapports sont pris en considération pour le choix du gouvernorat auquel sera attribué le prix.

Art. 7. – Les critères d'attribution du prix et la notation relative à chaque critère sont fixés par décision du secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi, sur la base d'une proposition émanant de la commission prévue à l'article 5 du présent décret.

Art. 8. – Le prix est attribué, par décret, sur proposition du secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi, sur la base de l'avis de la commission prévue à l'article 5 du présent décret.

Art. 9. – Le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1578 du 11 juillet 2001, relatif à la création du prix du Président de la République pour l'emploi des diplômés du supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi,

Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, relative à la loi de finances pour l'année 2000, notamment son article 13 relatif à la création du fonds national de l'emploi,

Vu la loi n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relative à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est institué un prix annuel pour l'encouragement des entreprises à embaucher le plus grand nombre de diplômés du supérieur ayant bénéficié d'une formation complémentaire dans le cadre des programmes du fonds national de l'emploi, dénommé "prix du Président de la République pour l'emploi des diplômés du supérieur".

Art. 2. – Le prix est attribué en considérant le nombre des diplômés du supérieur ayant reçu une formation complémentaire dans le cadre des programmes du fonds national de l'emploi et qui ont été effectivement recrutés par chaque entreprise suivant des contrats établis avec les bénéficiaires. Seront considérés, à cet effet, les rapports présentés par les gouvernorats et les ministères supervisant les programmes.

Art. 3. – Le prix est attribué annuellement à l'occasion de la journée de l'entreprise.

Art. 4. – Le prix du Président de la République pour l'emploi des diplômés du supérieur consiste en une attestation de mérite signée par le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi.

Art. 5. – Le choix du gouvernorat auquel sera attribué le prix est confié à une commission nationale présidée par le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi ou son représentant et comprenant les membres suivants :

- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère des technologies de la communication,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents et, en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Art. 6. – Le prix est octroyé par décret sur proposition du secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi, sur la base de l'avis de la commission prévue à l'article 5 du présent décret.

Art. 7. – Le secrétaire d'Etat chargé du fonds national de l'emploi est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1579 du 11 juillet 2001, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut particulier du corps des conseillers des services publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 98-1623 du 10 août 1998,

Vu le décret n° 96-1991 du 23 octobre 1996, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics et fixation de l'augmentation globale des salaires durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 97-1168 du 16 juin 1997, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics au titre de l'année 1997,

Vu le décret n° 98-1290 du 15 juin 1998, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics au titre de l'année 1998,

Vu le décret n° 99-2118 du 27 septembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique instituée au profit du corps des conseillers des services publics durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1198 du 5 juin 2000, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique, instituée au profit du corps des conseillers des services publics, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est allouée, à compter du 1er juillet 2001, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité spécifique, allouée au corps des conseillers des services publics, prévue par les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2001
Conseillers des services publics classés à partir du 10 ^{ème} échelon	52
Conseillers des services publics classés au 6 ^{ème} , 7 ^{ème} , 8 ^{ème} ou 9 ^{ème} échelon	45
Conseillers des services publics classés au 1 ^{er} , 2 ^{ème} , 3 ^{ème} , 4 ^{ème} ou 5 ^{ème} échelon	39

Art. 2. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Le Premier ministre,

Sur proposition du premier président du tribunal administratif,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au tribunal administratif le 17 septembre 2001, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Le Premier ministre,

Sur proposition du premier président du tribunal administratif,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au tribunal administratif le 17 septembre 2001, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Le Premier ministre,

Sur proposition du premier président du tribunal administratif,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au tribunal administratif le 17 septembre 2001, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de dactylographe.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil.

Le Premier ministre,

Sur proposition du premier président du tribunal administratif,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au tribunal administratif le 17 septembre 2001, un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 15 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2001-1580 du 11 juillet 2001, portant publication de l'accord annexé à la convention d'entraide judiciaire, conclu à Damas le 15 janvier 1994, entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne (1).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,

(1) Le texte de l'accord est publié en langue arabe.

Vu la loi n° 95-7 du 23 janvier 1995, portant ratification de l'accord annexé à la convention d'entraide judiciaire, conclu à Damas le 15 janvier 1994, entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est publié, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, l'accord annexé à la convention d'entraide judiciaire, conclu à Damas le 15 janvier 1994, entre la République Tunisienne et la République Arabe Syrienne.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1581 du 11 juillet 2001, portant publication de la convention consulaire, conclue à Lisbonne le 10 mai 2000, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,

Vu la loi n° 2000-87 du 31 octobre 2000, portant ratification de la convention consulaire, conclue à Lisbonne le 10 mai 2000, entre la République Tunisienne et la République Portugaise,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention consulaire, conclue à Lisbonne le 10 mai 2000, entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

CONVENTION CONSULAIRE
ENTRE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE

La République Tunisienne
et
La République Portugaise

Désireuses de développer les rapports d'amitié et de coopération entre les peuples Tunisien et Portugais;

Conscientes de l'intérêt pour les deux parties de promouvoir la coopération dans le domaine consulaire en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs, et ce, dans l'esprit de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires;

Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des excellents rapports d'amitié entre les deux pays;

Ont convenu des dispositions qui suivent:

TITRE I
DEFINITIONS

ARTICLE I

Dans la présente convention il faut entendre:

- 1) - Par "Etat d'envoi", la haute partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;
- 2) - Par "Etat de résidence", la haute partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;
- 3) - Par "ressortissants", les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des deux Etats et constituées conformément à la législation de cet Etat;
- 4) - Par "poste consulaire", tout consulat général, consulat ou agence consulaire;
- 5) - Par "circonscription consulaire", le territoire dans l'Etat de résidence dans la limite duquel un fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
- 6) - Par "Chef de poste consulaire" la personne chargée de diriger un poste consulaire;
- 7) - Par "fonctionnaire consulaire", toute personne, y compris le chef de poste consulaire, dûment nommée par l'Etat d'envoi pour exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence en qualité de consul général, de consul, de vice-consul ou d'agent consulaire;

Un fonctionnaire consulaire peut être :

- a) - fonctionnaire consulaire de carrière, lorsque, ayant seulement la nationalité de l'Etat d'envoi, il n'est pas résident permanent de l'Etat de résidence et n'y exerce aucune activité privée à caractère lucratif.
- b) - fonctionnaire consulaire honoraire, lorsque, qu'elle que soit sa nationalité, il est choisi dans l'Etat de résidence et peut y exercer, outre ses fonctions consulaires, une activité à caractère lucratif.
- 8) - Par "Employé Consulaire", toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;
- 9) - Par "membre du personnel de service", toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;
- 10) - Par "membre du poste consulaire", les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;
- 11) - Par "membre du personnel privé", une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;
- 12) - Par "locaux consulaires", les bâtiments ou parties des bâtiments et terrains attenants qui, quelqu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire.
- 13) - Par "archives consulaires", tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
- 14) - Par "navire de l'Etat d'envoi", tout bâtiment de navigation maritime immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre.
- 15) - Par "aéronef de l'Etat d'envoi", tout aéronef immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs militaires.

TITRE II
DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE
DES RELATIONS CONSULAIRES

ARTICLE 2

1 - Chaque haute partie contractante a le droit d'établir et de maintenir des postes consulaires sur le territoire de l'autre partie.

2 - Le siège du poste consulaire, sa classe et la circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. Il en est de même en cas de modification de siège, de classe et de circonscription consulaire.

ARTICLE 3

1 - L'Etat d'envoi est tenu d'informer l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire et, s'il s'agit du chef de poste consulaire, de lui communiquer sa lettre de provision ou acte similaire. La lettre de provision ou l'acte similaire indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

2 - Selon les règles et formalités en vigueur sur son territoire, l'Etat de résidence délivre, aussitôt que possible et sans frais, un exéquat.

L'exéquat indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

3 - Dès l'obtention de l'exéquat, le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention. En attendant la délivrance de l'exéquat, l'Etat de résidence peut consentir à ce qu'il soit admis à titre provisoire à cet exercice et à ce bénéfice.

4 - En cas de refus ou de retrait de l'exéquat, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'en communiquer les raisons à l'Etat d'envoi. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

ARTICLE 4

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire; il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 5

1 - L'Etat de résidence doit être informé, par la voie diplomatique, de l'affectation de tout membre du poste consulaire.

2 - L'Etat de résidence peut, au moment de la notification ou ultérieurement, refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité de membre du poste consulaire. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

ARTICLE 6

1 - Le chef de la mission diplomatique accrédité auprès de l'Etat de résidence peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel diplomatique pour exercer, pour lui au sein de la mission, des fonctions consulaires. Une telle désignation est notifiée au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence.

2 - L'exercice des fonctions consulaires par les membres d'une mission diplomatique, visés au paragraphe 1 du présent article, n'affecte pas les privilèges et immunités dont ils jouissent en leur qualité de membre du personnel diplomatique de cette mission.

ARTICLE 7

1 - Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner une personne pour diriger temporairement le poste consulaire. Une telle désignation est notifiée au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence. Cette personne bénéficie, pendant sa mission, du même traitement que celui accordé au chef de poste consulaire qu'elle remplace ou, dans le cas où il lui serait plus favorable, du traitement qu'elle recevait jusqu'alors.

2 - Il est entendu, toutefois, que l'Etat de résidence n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1 du présent article, d'accorder à la personne désignée pour diriger temporairement le poste consulaire, les droits, privilèges ou immunités dont l'exercice ou la jouissance sont subordonnés à des conditions précisées dans la présente convention et auxquelles cette personne ne satisfait pas.

3 - Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe 1 du présent article, il continue à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

ARTICLE 8

Le ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce dernier doit être avisé :

a) - de l'arrivée des membres du poste consulaire après leur affectation au poste consulaire, de tout changement intéressant leur statut qui peut se produire au cours de leur service au poste consulaire, ainsi que de leur départ définitif de l'Etat de résidence ou de la fin de leur fonction au poste consulaire.

b) - de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d'un fonctionnaire consulaire de carrière et du chef de la chancellerie du poste consulaire, pour autant qu'ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas échéant, du fait qu'une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte.

c) - de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n'étant pas ressortissants de cet Etat et étant au service exclusif d'un fonctionnaire consulaire de carrière du poste et, le cas échéant, du fait qu'ils entrent à son service ou le quittent.

d) - de l'engagement et de la fin des fonctions des membres du poste consulaire recrutés dans l'Etat de résidence.

TITRE III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES

ARTICLE 9

1 - L'Etat d'envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prévues par la législation de l'Etat de résidence:

a) - acquérir en propriété ou en jouissance, posséder, détenir ou occuper des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire;

b) - construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu'il a acquis, possède ou occupe;

c) - aliéner les droits ou les biens visés par les alinéas a et b du présent paragraphe.

2 - L'Etat d'envoi peut se faire assister par l'Etat de résidence pour l'acquisition en propriété ou en jouissance, la possession, l'occupation, la construction ou l'aménagement de terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances aux fins visées par le paragraphe précédent.

3 - Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction de l'urbanisme applicable dans la zone où les immeubles sont situés.

ARTICLE 10

1 - Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur les bâtiments du poste consulaire, la résidence du chef de poste et sur ses moyens lorsqu'il les utilise dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2 - Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi, avec désignation du poste consulaire dans la ou les langues officielles de l'Etat d'envoi et dans celles de l'Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du chef de poste.

ARTICLE 11

1 - L'Etat d'envoi bénéficie de l'exemption de toute forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique en ce qui concerne:

a) - les locaux consulaires, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent;

b) - les moyens de transport du poste consulaire.

2 - Les membres du poste consulaire bénéficient de la même exemption en ce qui concerne:

a) - leur résidence privée, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent.

b) - les moyens de transport qu'ils détiennent ou possèdent.

3 - Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux membres du poste consulaire et aux fonctionnaires consulaires honoraires, pourvu qu'ils ne soient ni ressortissants, ni résidents permanents de l'Etat de résidence.

4 - Toutefois, au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires, et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.

ARTICLE 12

1 - Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2 - L'exemption fiscale prévue au paragraphe I du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

3 - Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôts, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

ARTICLE 13

Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

ARTICLE 14

1 - Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner ou les saisir.

2 - Les fonctionnaires consulaires honoraires doivent tenir ces documents séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

ARTICLE 15

1 - L'Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente Convention.

2 - L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en raison de leur qualité et assure leur protection.

3 - L'Etat de résidence est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des postes consulaires et de la résidence des fonctionnaires consulaires.

ARTICLE 16

1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2 - Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

3 - L'accomplissement de ces formalités auxquelles peuvent être astreints les fonctionnaires consulaires honoraires et les employés consulaires en raison de leur qualité d'étrangers à l'Etat d'envoi leur est facilité.

ARTICLE 17

1 - Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2 - Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe premier du présent article.

ARTICLE 18

1 - Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

2 - L'exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

- a) - qu'ils ne soient ni ressortissants, ni résidents permanents de l'Etat de résidence; et
- b) - qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3 - Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4 - L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.

ARTICLE 19

Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, tout membre du poste consulaire est autorisé à circuler librement dans l'Etat de résidence pour l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 20

1 - L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles.

En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2 - La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3 - La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4 - Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5 - Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6 - L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7 - La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

ARTICLE 21

1 - A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes prévus par la législation de l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi perçus sont convertibles dans la monnaie de l'Etat d'envoi et transférables à destination de cet Etat dans un délai raisonnable.

2 - L'Etat d'envoi est exempté des impôts et taxes de toute nature établis ou perçus par l'Etat de résidence sur les perceptions visées au paragraphe 1er du présent article et les reçus les constatant.

ARTICLE 22

1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:

a) - des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) - des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;

c) - des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24;

d) - des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence,

e) - des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus,

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.

2 - Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3 - Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 23

1 - Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) - les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) - les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2 - Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b du paragraphe premier du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3 - Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b du paragraphe premier du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

ARTICLE 24

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

1 - de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.

2 - de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux, ou communaux de succession, ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

ARTICLE 25

1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2 - A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés, ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3 - Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1er du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

4 - En cas d'arrestation ou de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.

ARTICLE 26

1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2 - Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile:

a) - résultant de la conclusion d'un contrat, passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi.

b) - intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

ARTICLE 27

1 - Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est, dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2 - L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3 - Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 28

1 - L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.

2 - La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3 - Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 24, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4 - La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

ARTICLE 29

Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation.

Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

ARTICLE 30

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

ARTICLE 31

1 - Le fonctionnaire consulaire honoraire ne bénéficie que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 27. L'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 25, paragraphe 4, en ce qui concerne ce fonctionnaire consulaire honoraire. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire, la procédure doit être conduite de manière à ne pas entraver l'exercice des fonctions consulaires, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention.

2 - Les membres du poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence ou y exercent une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille du fonctionnaire visé au paragraphe premier du présent article, ne bénéficient pas de facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

3 - Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

ARTICLE 32

En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

ARTICLE 33

L'Etat d'envoi, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille doivent se conformer aux formalités prescrites par les autorités administratives de l'Etat de résidence quant à l'application des dispositions du Titre III.

TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES

ARTICLE 34

Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

1 - protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, social, maritime, aérien, touristique, scientifique, culturel et technique entre les hautes parties contractantes.

2 - assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.

3 - prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre, en temps utile, leurs droits et intérêts.

4 - s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, sociale, touristique, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet à l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

ARTICLE 35

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:

1 - de procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat.

2 - de publier, par voie de presse, des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national.

3 - de délivrer, de renouveler ou modifier:

- a) - des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi.
- b) - des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi.
- 4 - de transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou d'exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.
- 5 - a) - de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats.
- b) - de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi.
- 6 - de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas:
 - a) - les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence.
 - b) - les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire.
- 7 - de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 14 de la présente convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat.
- 8 - agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas.
- 9 - sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise.

ARTICLE 36

1 - A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée sans retard.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, sauf refus express de sa part, auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui seront exercés sans retard conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

ARTICLE 37

1 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2 - a)- Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités éventuellement compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

b) - Le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.

c) -Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b.

3 - Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent, ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4 - Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant-cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition :

- a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire,
- b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;
- c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties,

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent laissés par le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Toute mesure conservatoire ou disposition relative à ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

ARTICLE 38

Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 39 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné, s'il désire, d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également, à ces mêmes fins, se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf conduit. Si ces autorités s'y opposent, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article. Ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

ARTICLE 39

Les fonctionnaires consulaires peuvent:

1 - recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant:

a) - l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque ledit navire n'a été ni construit, ni immatriculé dans l'Etat de résidence et, dans le cas contraire, après autorisation délivrée par cet Etat;

b) - la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;

c) - la délivrance et la prorogation des titres de navigation des navires de l'Etat d'envoi;

d) - toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat.

e) - toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.

2 - interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ.

3 - accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice.

4 - sous réserve que les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes, par application des dispositions de l'article 35 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent le solde et l'exécution du contrat d'engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'Etat d'envoi, en ce qui concerne, l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre les mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord.

5 - prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation concernant les navires de cet Etat.

6 - procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire.

7 - effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.

ARTICLE 40

1 - Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la conduite, la gestion et l'exploitation du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2 - Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer des désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées.

3 - Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:

- a) - avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, le trafic illicite des stupéfiants, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;
- b) - avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;
- c) - être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon les législations de l'une et l'autre des hautes parties contractantes.

4 - Si aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de résidence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun et par écrit le fonctionnaire consulaire territorialement compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales.

5 - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales, en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle du navire, ni à sa saisie ou d'une partie de la cargaison en raison de procédures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de résidence.

ARTICLE 41

I - Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue ou est abandonné sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement ou l'abandon a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage et tout désordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue ou est abandonné dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire.

Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que, si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou abandonné ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués par l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence, en ce qui concerne, le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.

2 - Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de la cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets, que le propriétaire lui même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence:

- a) - les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat.
- b) - le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

ARTICLE 42

Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux aéronefs militaires.

ARTICLE 43

1- Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.

2- Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

TITRE V
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 44

Les fonctionnaires consulaires n'ont le droit d'exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription.

ARTICLE 45

Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

ARTICLE 46

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

ARTICLE 47

Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser à toute autorité compétente de leur circonscription, y compris les représentants des autorités centrales. Ils ne peuvent avoir recours directement au ministère des affaires étrangères qu'en l'absence de tout agent diplomatique de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 48

L'Etat d'envoi peut, après notification de l'Etat de résidence, et à moins que celui-ci ne s'y oppose, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

ARTICLE 49

1- Les hautes parties contractantes appliqueront les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires pour les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention.

2- Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE 50

La présente convention peut être amendée par consentement mutuel, à la demande de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes. Tout amendement à cette convention n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été confirmé par échange de notes par la voie diplomatique.

ARTICLE 51

La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles exigées dans chacune des hautes parties contractantes.

Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée.

Chacune des hautes parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

Fait à Lisbonne, le 10 mai 2000.

en deux exemplaires, en langues arabe, française et portugaise. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.

Pour la République Tunisienne

Pour la République Portugaise

MINISTERE DE LA JUSTICE**FIN DE MISE EN DISPONIBILITE**

Par décret n° 2001-1582 du 11 juillet 2001.

Il est mis fin à la disponibilité spéciale de Madame Naima Rehaïem juge au tribunal de première instance de Tunis à compter du 16 septembre 2001.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR****NOMINATION**

Par décret n° 2001-1583 du 11 juillet 2001.

Monsieur Mohamed Lotfi Chaïbi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'histoire du mouvement national, à compter du 23 avril 2001.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2001-1584 du 11 juillet 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre à vocation agricole, sises à El Menzel, à la délégation d'Eloueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kharroub.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre à vocation agricole, sises à El Menzel, à la délégation d'Eloueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Kharroub, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1	235491	57h56a00ca	3h51a30ca	1 – Abderahmane Ben Mohamed Ben Fradj Ben Mohamed 2 – Mohamed 3 – Mokhtar 4 – Amor, les trois derniers enfants de Salah Ben Mohamed Ben Fradj 5 – Mohamed El Hédi 6 – Mahbouba 7 – Mabrouka 8 – Doula ou Daoula 9 – Ourida, les cinq derniers enfants de Ali Ben Mohamed Ben Fradj 10 – Fajra Bent Khelifa Ben El Arbi
2	1 3	235486	81h26a00ca	0h21a20ca 11h21a00ca	1 – Amor Ben Salah Ben Mohamed Ben Amor 2 – Ali 3 – Mohamed Essalah 4 – Salma – 5 – Zina 6 – El Habib 7 – Zohra 8 – Amor 9 – Belgacem, les huit derniers enfants de Essadok Ben Amor Ben Mohamed ou Essadok Ben Mohamed Ben Amor El Ferjaoui

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles de terre.

Art. 3. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1585 du 11 juillet 2001, portant expropriation pour cause d'utilité publique de deux parcelles de terre sises à Beni Khalled, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Jrida.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, deux parcelles de terre agricoles, sises à Beni Khalled, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Jrida, délimitées en liséré vert, marron et bleu sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	2	125529	41h53a07ca	4h49a96ca	1 – Fatma Elkbira Bent Mohamed Ben Fradj Ben Ibrahim 2 – Mohamed 3 – Fatma, les deux derniers enfants de Salah Ben Masoud Et-Trabelsi 4 – Jilani 5 – Filani 6 – Mohamed, les trois derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Fradj Elhabchi 7 – Kilani 8 – Mohamed 9 – Brik ou Braïek 10 – Khelifa 11 – Ali, les cinq derniers enfants de Ibrahim Ben Ali Ben Fradj Elhabchi 12 – Mohamed 13 – Ali, les deux derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben Fradj 14 – Hlima Bent Mohamed Ben Fradj 15 – Ammar 16 – Habib 17 – Rebeh 18 – Akila, les quatre derniers enfants de Hamda Ben Ali Ben Fradj 19 – Fatma 20 – Hemdane 21 – El Bachir 22 – Ahmed 23 – El Kame 24 – Hassen 25 – Najia 26 – El Aroussia, les huit derniers enfants de Khmaïes Ben El Hadj El Bechir Enouisser 27 – Habib Ben Mohamed Ben El Hadj Ali El Yazidi 28 – Khemaïes Ben El Hédi Ben Mohamed Ben Fradj 29 – H'mida 30 – Hlima 31 – Ali 32 – Hamouda 33 – Fatima née le 12 mars 1940, 34 – Fatima née le 25 janvier 1941, 35 – Aïchha ou Icha 36 – Mohamed, les huit derniers enfants de Khelifa Ben El Hadj Ali Bel-Amri 37 – Fatma Bent Mohamed Ben Sassi Ben Mabrouk Ben Fradj 38 – Salha Bent Jilani Ben Nasser 39 – Hassen 40 – Sadok 41 – Torkia 42 – Mahjouba 43 – Mohamed 44 – Dhahbia, les six derniers enfants de Jilani Ben Zayed Ben Ali Ben Fradj 45 – Et-Taïeb Ben Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Ben Fradj 46 – Mahfoudh Ben Brik Ben Ibrahim Ben Fradj 47 – Mohamed Ben El Jilani El Mizouni 48 – Nasser 49 – Aziz 50 – Kamel 51 – Adel, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben El Jilani El Mizouni, 52 – Mohamed 53 – Kider 54 – Jilani, les trois derniers enfants de Hamouda Ben Mohamed Ben Fradj 55 – El Hédi Ben Mohamed Ben Mansour El Habchi 56 – Nouredine Ben Jilani Ben Mohamed Ben Ali Ben Fradj 57 – Mohamed Ben Salem Ben Mohamed El Harrath

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	1	125521	42h35a00ca	0h23a50ca	1 – Ahmed Ben Echedhli Majdoub 2 – Salah Ben El Arbi Chouchane 3 – Hamouda Ben Khelifa Ben El Hadj Ali Bel Amri 4 – Kilani 5 – Mouldi 6 – Mohamed 7 – Mongi 8 – Khemaïes 9 – Manoubia, les six derniers enfants de Hamouda Ben Mohamed Bouchiba 10 – Jilani Ben Mahmoud Bouallag 11 – Mohamed 12 – Chedhli 13 – Zina 14 – Fafani, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben M'hamed Ben Amor El Majdoub 15 – Habiba Bent Ahmed Chiha 16 – Fehri 17 – Jaber 18 – Rafik 19 – Mohamed 20 – El Habib 21 – S'laheddine 22 – Saïda ou Saaïda 23 – Habiba 24 – Manoubia 25 – Monia, les dix derniers enfants de Et-Taïeb Ben Mohamed Ben M'hamed El Majdoub.

Art. 2. – Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles de terre.

Art. 3. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-1586 du 11 juillet 2001, fixant le montant de la taxe due sur la tomate destinée à la transformation et les modalités de sa distribution entre le fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de promotion des exportations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l'article 85 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour l'année 1985,

Vu l'article 37 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu l'article 46 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, tel que modifié par l'article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 2001-57 du 22 mai 2001, relative à la création d'une taxe due sur la tomate destinée à la transformation,

Vu le décret n° 85-944 du 22 juillet 1985, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'aide du fonds de promotion des exportations, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-674 du 16 mars 1998,

Vu le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle,

Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation de fonctionnement et les modes d'intervention, du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2361 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le montant de la taxe due sur la tomate destinée à la transformation au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, le fonds de développement de la compétitivité industrielle et le fonds de promotion des exportations est fixé comme suit :

- 5 millimes pour chaque kg de tomates fraîches vendu aux unités de transformation à titre de contribution du producteur de tomates,

- 28 millimes pour chaque kg de concentré de tomates vendu par les unités de transformation à titre de contribution des exploitants de ces unités.

Art. 2. – Les ressources provenant de l'application de la présente taxe sont réparties entre les fonds visés à l'article premier du présent décret comme suit :

- 70% au profit du fonds de promotion des exportations,
- 15% au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,
- 15% au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle.

Art. 3. – Les ministres de l'agriculture, des finances, de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1587 du 11 juillet 2001.

Monsieur Mohamed Chekki est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1588 du 11 juillet 2001.

Madame Najet Sâaf épouse Souissi est nommée contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1589 du 11 juillet 2001.

Monsieur Sadok Saïdani est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1590 du 11 juillet 2001.

Monsieur Samir Mlaouhia est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1591 du 11 juillet 2001.

Monsieur Hichem Ayadi est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1592 du 11 juillet 2001.

Monsieur Elyès Farhat est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1593 du 11 juillet 2001.

Monsieur Lotfi M'barek est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1594 du 11 juillet 2001.

Mademoiselle Neïla Chabchoub est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1595 du 11 juillet 2001.

Madame Raja Lahmadi épouse Ben Sassi est nommée contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1596 du 11 juillet 2001.

Monsieur Mahmoud Elouaer est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1597 du 11 juillet 2001.

Monsieur Fethi Jebara est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1598 du 11 juillet 2001.

Monsieur Ahmed Mosbah est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1599 du 11 juillet 2001.

Monsieur Abderrahman Khohtali est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1600 du 11 juillet 2001.

Monsieur Fethi Chafroud est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2001-1601 du 11 juillet 2001.

Monsieur Imed Attia est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 2001, modifiant la date du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le statut particulier applicable au personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 mars 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances),

Vu l'arrêté du ministre des finances du 8 mai 2001, portant ouverture du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances).

Arrête :

Article premier. – Les épreuves du concours externe pour le recrutement d'ingénieurs des travaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), ouvert par l'arrêté du 8 mai 2001, se dérouleront le 5 octobre 2001 et jours suivants au lieu du 5 juillet 2001 et jours suivants.

Art. 2. – La date de clôture du registre d'inscriptions est fixée au 5 septembre 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2001-1602 du 11 juillet 2001, fixant les modalités de dépôt des schémas de configuration des circuits intégrés et les modalités d'inscription sur le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés et notamment ses articles 9 et 13,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La demande de dépôt de tout schéma de configuration de circuits intégrés doit comprendre :

1- une déclaration de dépôt, en double exemplaire, rédigée suivant un formulaire établi par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Cette déclaration doit contenir notamment :

- l'identité du déposant et son adresse,
- une description brève et précise du schéma de configuration des circuits intégrés à déposer,
- la date et le lieu de la première exploitation commerciale du schéma de configuration des circuits intégrés ou l'indication que cette exploitation n'a pas encore commencé.

2- une copie du schéma de configuration en double exemplaire.

3- un document comportant les informations permettant de définir la fonction électronique que les circuits intégrés sont destinés à accomplir.

4- la justification du paiement de la redevance prescrite.

5- le pouvoir du mandataire s'il en est constitué.

Art. 2. - A la réception du dépôt, l'organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la déclaration la date et le numéro du dépôt.

Un récépissé de dépôt est remis au déposant par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Sont considérés comme irrecevables, toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro du dépôt ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.

Art. 3. - Sont inscrits sur le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés, ci-après dénommé "le registre", pour chaque dépôt :

1- l'identité du déposant et les références du dépôt ainsi que tous les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée,

2- les actes portant toute modification de la propriété du schéma de configuration des circuits intégrés ou de la jouissance des droits qui lui sont rattachés et, en cas de revendication de la propriété du schéma de configuration de circuits intégrés, l'assignation correspondante,

3- les changements de noms, de forme juridique ou d'adresse du déposant ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Art. 4. - Les indications mentionnées au point 1 de l'article 3 du présent décret sont inscrites au registre à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur demande de l'une des parties.

Art. 5. - Les actes mentionnés au point 2 de l'article 3 du présent décret et modifiant la propriété du dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés ou la jouissance des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la main levée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l'une des parties à l'acte.

Art. 6. - Les changements de noms, d'adresse, de forme juridique et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits au registre à la demande du titulaire du dépôt.

Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit au registre, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

Art. 7. - Le dossier d'inscription au registre doit comprendre :

- une demande écrite d'inscription en double exemplaire,
- tout document justifiant l'inscription,
- la justification du paiement de la redevance prescrite,
- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

Art. 8. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1603 du 11 juillet 2001, fixant les modalités d'enregistrement et d'opposition à l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de services et les modalités d'inscription sur le registre national des marques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, notamment ses articles 8, 11, 12 et 13,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La demande d'enregistrement d'une marque doit être nécessairement accompagnée d'un dossier comprenant les pièces et indications suivantes :

1- une demande d'enregistrement de la marque rédigée suivant un formulaire établi par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Cette demande doit préciser notamment :

- l'identité du déposant et son adresse,
- le modèle de la marque, consistant en la représentation graphique de celle-ci en triple exemplaire,
- les produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que les classes auxquelles ces produits et services appartiennent,

- le cas échéant, l'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger,

2- la justification du paiement des redevances prescrites,

3- le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué,

4- la justification de l'usage si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage,

5- si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques tunisiennes.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Art. 2. - A la réception du dépôt, l'organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la demande d'enregistrement la date et le numéro du dépôt.

Sont déclarés irrecevables, toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro de la demande d'enregistrement ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.

Art. 3. - L'opposition prévue à l'article 11 de la loi susvisée relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services est présentée par écrit.

La demande d'opposition doit comporter :

1- une requête pour l'inscription d'une opposition au registre national des marques en double exemplaire. La requête doit comporter les indications suivantes :

- l'identité de la partie opposante, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits,

- les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition,

2- les pièces suivantes :

- l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition,

- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

Art. 4. - L'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1- l'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement. Un délai est imparti à celui-ci pour présenter ses observations et, le cas échéant, constituer un mandataire. Le délai imparti ne peut être inférieur à quarante cinq jours.

2- à défaut de présentation de ses observations ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, le titulaire de la demande d'enregistrement est réputé avoir acquiescé aux allégations présentées par la partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la demande d'enregistrement.

3- dans le cas où le titulaire de la demande d'enregistrement présente ses observations, l'organisme chargé de la propriété industrielle en remet une copie à la partie opposante et invite les deux parties à se présenter à son siège à une date qu'il leur fixe, et ce, en vue de tenter leur conciliation.

4- l'organisme chargé de la propriété industrielle propose une solution amiable après avoir étudié le dossier et entendu les deux parties.

En cas d'acceptation par les deux parties de la solution amiable, l'accord est constaté dans un procès-verbal signé par les deux parties et le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Mention de la suite réservée à la demande d'enregistrement doit être consignée dans ce procès-verbal.

En cas de refus par l'une des parties de la solution amiable et si la partie opposante justifie, dans les deux mois à compter du constat de non conciliation établi par le représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle, qu'il a introduit une requête devant le tribunal compétent, contestant la demande d'enregistrement de la marque, l'organisme chargé de la propriété industrielle décide la suspension de la procédure d'enregistrement de la marque en question.

Art. 5. - Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans les observations qu'il présente, inviter la partie opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance des droits sur lesquels repose l'opposition n'est pas encourue pour défaut d'exploitation.

L'organisme chargé de la propriété industrielle impartit alors un délai d'un mois à la partie opposante pour produire ces pièces.

Art. 6. - La procédure d'opposition est clôturée lorsque :

1- la partie opposante a perdu la qualité pour agir ou n'a pas fourni, dans le délai prévu à l'article 5 du présent décret, une pièce propre à établir qu'elle n'est pas déchu de ses droits,

2- l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du refus de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée,

3- les effets de la marque antérieure sur la base de laquelle l'opposition a été formulée ont cessé.

Art. 7. - Sont inscrits sur le registre national des marques ci-après dénommé "le registre", pour chaque dépôt :

1- l'identité du déposant et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée,

2- les actes portant toute modification de la propriété d'une marque, ou la jouissance des droits qui lui sont attachés et, en cas de revendication de la propriété de la marque, l'opposition à son enregistrement ou l'assignation correspondante,

3- les changements de noms, de forme juridique ou d'adresse du déposant, ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions au registre.

Art. 8. - Les indications mentionnées au point 1 de l'article 7 du présent décret sont inscrites à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation ou de déchéance, sur demande de l'une des parties.

Art. 9. - Les actes mentionnés au point 2 de l'article 7 du présent décret et modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la mainlevée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l'une des parties à l'acte.

En cas d'opposition à l'enregistrement d'une marque, l'inscription au registre se fait à la demande de la partie opposante.

Art. 10. - Les changements de noms, d'adresse, de forme juridique et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits au registre à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque.

Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

Art. 11. - Le dossier d'inscription au registre doit comprendre :

- une demande écrite d'inscription en double exemplaire,
- tout document justifiant l'inscription,
- la justification du paiement de la redevance prescrite,
- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

Art. 12. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-1604 du 11 juillet 2001, fixant les modalités de dépôt des dessins et modèles industriels et les modalités d'inscription sur le registre national des dessins et modèles industriels.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,

Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels et notamment ses articles 11 et 13,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La demande de dépôt de tout dessin ou modèle industriel doit comprendre :

1- une déclaration de dépôt, en double exemplaire, rédigée suivant un formulaire établi par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Cette déclaration doit préciser notamment :

- l'identité du déposant et son adresse,

- le nombre de dessins ou modèles concernés par le dépôt et, pour chacun d'entre eux, l'indication de son objet ainsi que le nombre et les intitulés des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent,

- le cas échéant, l'indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l'étranger,

2- une reproduction graphique ou photographique, en double exemplaire, des dessins ou modèles industriels.

Cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description explicative à des fins documentaires.

3- la justification du paiement de la redevance prescrite,

4- le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué.

5- s'il y a revendication de priorité, une copie officielle du dépôt antérieur, et, pour les déposants ressortissants des pays non membres de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l'organisation mondiale du commerce, la justification de la revendication du droit de priorité. Ces pièces doivent être remises à l'organisme chargé de la propriété industrielle dans les trois mois qui suivent la date de dépôt en Tunisie.

Si ces formalités ne sont pas respectées, la revendication de priorité est réputée non avenue.

Un même dépôt ne peut porter sur plus de cinquante dessins ou modèles industriels. Ceux ci doivent tous concerner la même catégorie de produits.

Art. 2. - A la réception du dépôt, l'organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la déclaration la date et le numéro du dépôt.

Un récépissé de dépôt est remis au déposant par l'organisme chargé de la propriété industrielle.

Sont considérés comme irrecevables toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro du dépôt ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.

Art. 3. - Sont inscrits sur le registre national des dessins et modèles industriels, ci-après dénommé "le registre" pour chaque dépôt :

1- l'identité du déposant, les références du dépôt ainsi que tous les actes ultérieurs qui en affectent l'existence ou la portée,

2- les actes portant toute modification de la propriété d'un dessin ou modèle industriel ou de la jouissance des droits qui lui sont attachés et, en cas de revendication de la propriété, l'assignation correspondante,

3- les changements de noms, de forme juridique ou d'adresse du déposant ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Art. 4. - Les indications mentionnées au point 1 de l'article 3 du présent décret sont inscrites au registre à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation du dépôt, sur demande de l'une des parties.

Art. 5. - Les actes mentionnés au point 2 de l'article 3 du présent décret et modifiant la propriété d'un dessin ou modèle industriel ou la jouissances des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la mainlevée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l'une des parties à l'acte.

Art. 6. - Les changements de noms, d'adresse, de forme juridique et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits au registre à la demande du titulaire du dépôt.

Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit au registre, la demande peut être introduite par toute partie à l'acte.

Art. 7. - Le dossier d'inscription au registre doit comprendre :

- une demande écrite d'inscription en double exemplaire,
- tout document justifiant l'inscription,
- la justification du paiement de la redevance prescrite,
- le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.

Art. 8. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints à la bibliothèque nationale.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, portant statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 30 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la bibliothèque nationale le 13 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La date de clôture du registre des candidatures est fixée au 14 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

Le Ministre de la Culture
Abdelbaki Hermassi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-1605 du 11 juillet 2001.

Monsieur Abdelhak Bouzir, ingénieur général au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er avril 2002.

Par décret n° 2001-1606 du 11 juillet 2001.

Monsieur Mohsen Saddem, ingénieur en chef au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er janvier 2002.

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le 10 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de cinq (5) ingénieurs principaux dans les spécialités suivantes :

- informatique (3),
- génie industriel (1),
- économie rurale (1).

Art. 2. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 23 juin 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le 11 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (2) ingénieurs des travaux dans les spécialités suivantes :

- textile et habillement (1),
- électromécanique (1).

Art. 2. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le 18 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (1) technicien principal en méthodes quantitatives appliquées.

Art. 2. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 27 août 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 12 mai 2000.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le 25 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de deux (2) techniciens en informatique.

Art. 2. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 août 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 juillet 2001, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 27 août 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le 9 octobre 2001 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en génie agricole.

Art. 2. – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 septembre 2001.

Tunis, le 12 juillet 2001.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-1607 du 11 juillet 2001.

Le Dr Ayed Khaled, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à hôpital Charles Nicolle de Tunis, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 2001.